P U T U S A N

Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sahrudin als Udin Bin (alm) Labuete;
Tempat lahir	: Balikpapan;
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun / 10 Januari 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. MT Haryono Gg. Sepakat II No.55 RT.43 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa Sahrudin als Udin Bin (alm) Labuete ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag., dan Ramadhan, S.H., dari POSBAKUMADIN beralamat kantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok AA 48 RT.13 RW.19 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 06 Desember 2023 Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUDIN alias UDIN bin (Alm) LABUETE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“, tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*** melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRUDIN alias UDIN bin (Alm) LABUETE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 1018/ Pen. Pid. B – Sita/ 2023/ PN Balikpapan tanggal 26 September 2023 Berupa :

a. 7 (tujuh) pakct sabu dcngan berat keseluruhan 38,74 gram, rincian sebagai berikut:

1. (satu) pakct sabu beserta plastik dcngan berat 2,44 gram;

2. (satu) pakct sabubeserta plastik dcngan berat 3,09 gram ;

3. 1 (satu) pakct sabu beserta plastik dcngan berat 32,77 gram ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat 0,29 gram;

5. 1 (satu) paket sabubeserta plastik dengan berat 0,09 gram ;

6. 1 (satu) pakct sabubeserta plastik dengan berat 0,04 gram ;

7. 1 (satu) pakct sabubeserta plastik dengan berat 0,02 gram ;

b. 1 (satu) unit timbangan digital nama silver,

c. 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik warna hitam;

d. 1 (satu) bundle plastik klip bening;

e. 1 (satu) buah kotak tupperware nama abu-abu;

f. 1 (satu) buah dompet kain nama biru;

g. 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan sampocma evolution;

h. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus earphones merek robot;

i. 1 (satu) unit HP merek OppoA17 nama biru dcngan No.Sim+1 (707)8310615 dan No.Imci 868765061586136

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

a. uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SAHRUDIN alias UDIN bin (Alm) LABUETE** pada hari KAMIS tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan MT Haryono Gang Sepakat II Nomor 55 RT 43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat perihal Tindak Pidana Narkotika di Jalan MT. Haryono Gang. Sepakat II Nomor 55 RT. 43 Kelurahan. Graha Indah Kecamatan. Balikpapan Utara di sebuah rumah, sehingga team menuju lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa Sahrudin alias Udin Bin (Alm) Labuete, selanutnya dalam penggeledahan di dalam kamar rumah tersebut ditemukan barang bukti :
- 7 (tujuh) paket sabu dengan rincian :
- 3 (tiga) paket sabu,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak tupperware warna abu-abu
- 2 (dua) paket sabu
- 1 (satu) bundle plastik klip bening tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru
- 1 (satu) paket sabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan sampoerna evolution di lantai kamar Tersangka
- 1 (satu) paket sabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik pembungkus earphones merek robot yang berada di lemari kamar tersebut,
- uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A17 warna biru dengan No.Sim: +1(707)8310615 dan No.Imei: 868765061586136 milik terdakwa,
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menghubungi Sdr. Ijul (DPO) melalui telepon dan berkata ”jul ada bahan kah aku mau kerja” Sdr. Ijul menjawab ”iyah nanti ada yang telpon kamu, nanti kalau ada yang telpon angkat” terdakwa jawab ”iya”, kemudian Sdr. Ijul menanyakan kepada terdakwa ”apakah kamu beneran mau kerja”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa jawab ''iya jul'', selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 bulan september tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi dengan private number dan orang tersebut berkata ''ini udin kah temannya Ijul yang mau kerja'' lalu terdakwa jawab ''iya bang, ini siapa yah bang'' setelah itu dijawab ''saya wawan, nanti aku telpon lagi'', kemudian terdakwa dihubungi kembali dengan private number dan Sdr. Wawan menyuruh terdakwa menuju jalan kilo 5 di sekitar perumahan Bumi Nirwana, dan sabu tersebut sudah di dijejak dengan ditaruh disuatu tempat dan tidak bertemu dengan orangnya di bawah tiang listrik sekitar perumahan Bumi Nirwana, kemudain terdakwa menuju temapt tersebut dan menemukan bungkusan warna hijau bertuliskan Earphones, dan terdakwa kembali kerumah. Pada saat dirumah terdakwa membuka bungkusan warna hijau bertuliskan Earphone dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu kemudian Sdr. Wawan menelpon kembali ''sudah di ambil kah'' terdakwa jawab ''sudah bang'' Sdr. Wawan menjawab ''itu beratnya 50 gram'' terdakwa jawab ''iyah bang'', dan terdakwa baru pertama kali menerima sabu dari WAWAN, setelah itu terdakwa membaginya di kamar untuk dijualkan kepada pembeli yang datang dan sebagian terdakw konsumsi sendiri, terdakwa pecah dengan cara memukulnya dengan benda keras dan dimasukan ke plastik klip bening menggunakan sendokan terbuat dari sedotan plastik warna hitam, setelah itu sabu terdakwa ambil sedikit untuk di gunakan, dan selebihnya terdakwa simpan di kotak tupperware dan terdakwa simpan di dalam lemari, sekitar hari Minggu tanggal 17 September 2023 terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada Sdr. Wawan dengan cara transfer ke bank melalui konter jasa pengiriman uang sesuai dengan permintaan Sdr. Wawan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 terdakwa transfer ke bank maybank melalui konter jasa pengiriman uang sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sabu yang laku terjual sekitar 9 gram dengan harga setiap satu gram adalah Rp. 1.200.000,- sampai Rp. 1.400.000,- dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 115/ 10989. BAP/ X/ 2023 tanggal 22 September 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- 1 paket sabu : berat Kotor : 2,64 gram ; berat pembungkus : 0,20 gram ; berat bersih : 2,44 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 3,29 gram ; berat pembungkus : 0,20 gram ; berat bersih : 3,09 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 33,57 gram ; berat pembungkus : 0,80 gram ; berat bersih : 32,77 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 0,69 gram ; berat pembungkus : 0,40 gram ; berat bersih : 0,29 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 0,29 gram ; berat pembungkus : 0,20 gram ; berat bersih : 0,09 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 0,14 gram ; berat pembungkus : 0,10 gram ; berat bersih : 0,04 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 0,12 gram ; berat pembungkus : 0,10 gram ; berat bersih : 0,02 Gram
- TOTAL 7 paket sabu : berat Kotor : 40,6 gram ; berat pembungkus : 2,4 gram ; berat bersih : 38,74 Gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **SAHRUDIN alias UDIN bin (Alm) LABUETE** telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS46DI/ IX/ 2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 27 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti
- Nomor Kode Sampel : A 1 ; Jenis Sampel : Kristal ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa **SAHRUDIN alias UDIN bin (Alm) LABUETE** pada hari KAMIS tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan MT Haryono Gang Sepakat II Nomor 55 RT 43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat perihal Tindak Pidana Narkotika di Jalan MT. Haryono Gang. Sepakat II Nomor 55 RT. 43 Kelurahan. Graha Indah Kecamatan. Balikpapan Utara di sebuah rumah, sehingga team menuju lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa Sahrudin alias Udin Bin (Alm) Labuete, selanutnya dalam penggeledahan di dalam kamar rumah tersebut ditemukan barang bukti :
- 7 (tujuh) paket sabu dengan rincian :
- 3 (tiga) paket sabu,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak tupperware warna abu-abu
- 2 (dua) paket sabu
- 1 (satu) bundle plastik klip bening tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru
- 1 (satu) paket sabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan sampoerna evolution di lantai kamar Tersangka
- 1 (satu) paket sabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik pembungkus earphones merek robot yang berada di lemari kamar tersebut,
- uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A17 warna biru dengan No.Sim: +1(707)8310615 dan No.Imei: 868765061586136 milik terdakwa,

•Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menghubungi Sdr. Ijul (DPO) melalui telepon dan berkata ”jul ada bahan kah aku mau kerja” Sdr. Ijul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjawab ”iyah nanti ada yang telpon kamu, nanti kalau ada yang telpon angkat’’ terdakwa jawab ’’iya’’, kemudian Sdr. Ijul menanyakan kepada terdakwa ’’apakah kamu beneran mau kerja’’ terdakwa jawab ’’iya jul’’, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 bulan september tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi dengan private number dan orang tersebut berkata ’’ini udin kah temannya Ijul yang mau kerja’’ lalu terdakwa jawab ’’iya bang, ini siapa yah bang’’ setelah itu dijawab ”saya wawan, nanti aku telpon lagi’’, kemudian terdakwa dihubungi kembali dengan private number dan Sdr. Wawan menyuruh terdakwa menuju jalan kilo 5 di sekitar perumahan Bumi Nirwana, dan sabu tersebut sudah di dijejak dengan ditaruh disuatu tempat dan tidak bertemu dengan orangnya di bawah tiang listrik sekitar perumahan Bumi Nirwana, kemudain terdakwa menuju temapt tersebut dan menemukan bungkusan warna hijau bertuliskan Earphones, dan terdakwa kembali kerumah. Pada saat dirumah terdakwa membuka bungkusan warna hijau bertuliskan Earphone dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu kemudian Sdr. Wawan menelpon kembali ‘’sudah di ambil kah’’ terdakwa jawab ‘’sudah bang’’ Sdr. Wawan menjawab ‘’itu beratnya 50 gram’’ terdakwa jawab ‘’iyah bang’’, dan terdakwa baru pertama kali menerima sabu dari WAWAN, setelah itu terdakwa membaginya di kamar untuk dijualkan kepada pembeli yang datang dan sebagian terdakw konsumsi sendiri, terdakwa pecah dengan cara memukulnya dengan benda keras dan dimasukan ke plastik klip bening menggunakan sendokan terbuat dari sedotan plastik warna hitam, setelah itu sabu terdakwa ambil sedikit untuk di gunakan, dan selebihnya terdakwa simpan di kotak tupperware dan terdakwa simpan di dalam lemari, sekitar hari Minggu tanggal 17 September 2023 terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada Sdr. Wawan dengan cara transfer ke bank melalui konter jasa pengiriman uang sesuai dengan permintaan Sdr. Wawan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 terdakwa transfer ke bank maybank melalui konter jasa pengiriman uang sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sabu yang laku terjual sekitar 9 gram dengan harga setiap satu gram adalah Rp. 1.200.000,- sampai Rp. 1.400.000,- dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa

•Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

•Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

•Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 115/ 10989. BAP/ X/ 2023 tanggal 22 September 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

•1 paket sabu : berat Kotor : 2,64 gram ; berat pembungkus : 0,20 gram ; berat bersih : 2,44 Gram

•1 paket sabu : berat Kotor : 3,29 gram ; berat pembungkus : 0,20 gram ; berat bersih : 3,09 Gram

•1 paket sabu : berat Kotor : 33,57 gram ; berat pembungkus : 0,80 gram ; berat bersih : 32,77 Gram

•1 paket sabu : berat Kotor : 0,69 gram ; berat pembungkus : 0,40 gram ; berat bersih : 0,29 Gram

•1 paket sabu : berat Kotor : 0,29 gram ; berat pembungkus : 0,20 gram ; berat bersih : 0,09 Gram

•1 paket sabu : berat Kotor : 0,14 gram ; berat pembungkus : 0,10 gram ; berat bersih : 0,04 Gram

•1 paket sabu : berat Kotor : 0,12 gram ; berat pembungkus : 0,10 gram ; berat bersih : 0,02 Gram

•TOTAL 7 paket sabu : berat Kotor : 40,6 gram ; berat pembungkus : 2,4 gram ; berat bersih : 38,74 Gram

•Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **SAHRUDIN alias UDIN bin (Alm) LABUETE** telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS46DI/ IX/ 2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 27 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti

•Nomor Kode Sampel : A 1 ; Jenis Sampel : Kristal ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi DEDI SAPUTRA bin (Alm) SUTIKNO, **,** dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, sekitar pukul 17.00 WITA tim berhasil mengamankan Tersangka di Jl. MT. Haryono Gg. Sepakat II No.55 RT.43 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di sebuah rumah yang setelah diperiksa identitasnya bernama Sdr. Sahrudin Als Udin Bin (Alm) Labuete, kemudian saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar pada rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu dengan rincian 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak tupperware warna abu-abu kemudian 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) bundle plastik klip bening tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru lalu 1 (satu) paket sabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan sampoerna evolution di lantai kamar Tersangka dan 1 (satu) paket sabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik pembungkus earphones merek robot yang berada di lemari kamar tersebut, uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Oppo A17 warna biru dengan No.Sim: +1(707)8310615 dan No.Imei: 868765061586136 milik Tersangka, selanjutnya Saksi 2 Randi Rachamndani Melakukan interogasi di tempat kejadian Tersangka Sahrudin Als Udin Bin (Alm) Labuete lalu mengaku 7 (tujuh) paket sabu tersebut membeli dari orang yang sering dipanggil Sdr. Wawan dengan harga sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan penyerahannya dengan cara dijejak (ditaruh disuatu tempat dan tidak bertemu dengan orangnya) di daerah kilo 5, dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut Tersangka telah membayar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang penyetorannya melalui konter jasa pengiriman uang, kemudian dari barang bukti tersebut yang ditemukan Tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan di ruang satresnarkoba untuk di proses lebih lanjut

Tanggapan terdakwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2) Saksi RANDI RACHMANDANI Bin (Alm) ACKIYAT, **,** dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, sekitar pukul 17.00 WITA tim berhasil mengamankan terduga Tersangka di Jl. MT Haryono Gg. Sepakat II No.55 RT.43 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di sebuah rumah yang setelah diperiksa identitasnya bernama Sdr. Sahrudin Als Udin Bin (Alm) Labuete, kemudian saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar pada rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu dengan rincian 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak tupperware warna abu-abu kemudian 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) bundle plastik klip bening tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru lalu 1 (satu) paket sabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan sampoerna evolution di lantai kamar Tersangka dan 1 (satu) paket sabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik pembungkus earphones merek robot yang berada di lemari kamar tersebut, uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Oppo A17 warna biru dengan No.Sim: +1(707)8310615 dan No.Imei: 868765061586136 milik Tersangka, selanjutnya Saksi melakukan interogasi di tempat kejadian kepada Tersangka Sdr. SAHRUDIN Als UDIN Bin (Alm) LABUETE lalu mengaku 7 (tujuh) paket sabu tersebut membeli dari orang yang sering dipanggil Sdr. Wawan dengan harga sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan penyerahannya dengan cara dijejak (ditaruh disuatu tempat dan tidak bertemu dengan orangnya) di daerah kilo 5, dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut Tersangka telah membayar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang penyetorannya melalui konter jasa pengiriman uang, kemudian dari barang bukti tersebut yang ditemukan Tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan di ruang satresnarkoba untuk di proses lebih lanjut

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 september tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saya menghubungi Sdr. Ijul (DPO) melalui telepon yang Tersangka kenal saat di dalam penjara, lalu menanyakan kepada Sdr. Ijul ''jul ada bahan kah aku mau kerja'' Sdr. Ijul menjawab ''iyah nanti ada yang telpon kamu, nanti kalau ada yang telpon angkat'' Tersangka jawab ''iya'', kemudian Sdr. Ijul menanyakan kepada Tersangka ''apakah kamu beneran mau kerja'' kemudian Tersangka jawab ''iya jul'', setelah itu Sdr. Ijul menyampaikan bahwa kalau ada yang nelpon diangkat. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 bulan september tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Tersangka dihubungi lewat telpon biasa dengan private number dan pada saat Tersangka angkat seseorang tersebut berkata ''ini udin kah temannya Ijul yang mau kerja'' lalu Tersangka jawab ''iya bang, ini siapa yah bang'' setelah itu dijawab ''saya wawan, nanti aku telpon lagi'', setelah itu sekitar pukul 14.00 WITA Tersangka dihubungi kembali melalui telepon biasa dengan private number dan Sdr. Wawan menyampaikan kepada Tersangka untuk menuju daerah kilo 5 di sekitaran perumahan Bumi Nirwana, kemudian Sdr. Wawan juga menyampaikan bahwa sabu tersebut sudah di dijejak (ditaruh disuatu tempat dan tidak bertemu dengan orangnya) di bawah tiang listrik daerah perumahan Bumi Nirwana, setelah telpon dimatikan, Tersangka langsung menuju tempat yang telah di beritahukan sebelumnya oleh Sdr. Wawan, sesampainya di perumahan Bumi Nirwana tepatnya di bawah tiang listrik yang sudah diberitahu sebelumnya, Tersangka menemukan bungkusan warna hijau bertuliskan Earphones, lalu bungkusan tersebut Tersangka ambil dan Tersangka pergi kembali kerumah. Sesampainya dirumah, Tersangka membuka bungkusan warna hijau bertuliskan Earphone tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang beratnya Tersangka tidak ketahui sebelumnya kemudian Sdr. Wawan menelpon Tersangka kembali lalu bertanya ''sudah di ambil kah'' Tersangka jawab ''sudah bang'' Sdr. Wawan menjawab ''itu beratnya 50 gram'' Tersangka jawab ''iyah bang'' setelah itu Tersangka membaginya di kamar untuk dijualkan kepada pembeli yang datang dan sebagian Tersangka konsumsi sendiri, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 Tersangka menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada Sdr. Wawan dengan cara transfer ke bank melalui konter jasa pengiriman uang sesuai dengan permintaan Sdr. Wawan dan menyerahkan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Tersangka transfer ke bank maybank melalui konter jasa pengiriman uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lagi dan Tersangka menyerahkan sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Pada hari kamis tanggal 21 september sekitar pukul 17.00 WITA ada beberapa orang berpakaian preman yang tidak Tersangka kenal masuk ke kamar dan menangkap Tersangka setelah ditangkap ternyata beberapa orang tersebut adalah anggota kepolisian satresnarkoba balikpapan kemudian bertanya kepada Tersangka “mana barangmu” lalu Tersangka menjawab “gak ada pak” kemudian anggota polisi tersebut menggeledah kamar Tersangka dan di temukan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket sabu yang Tersangka taruh di dalam kamar , dengan rincian 3 (tiga) paket sabu ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam kotak Tuperware berwarna abu-abu, 1 (satu) paket sabu ditemukan di dalam bekas kotak rokok bertuliskan Sampoerna Avolution, 2 (dua) paket sabu di dalam dompet kain berwarna biru yang semua barang tersebut berada di lantai kamar Tersangka dan 1 (satu) paket sabu di dalam bekas plastik Headset berwarna hijau yang bertuliskan Earphones di dalam lemari kamar Tersangka kemudian dari penemuan barang bukti tersebut Tersangka beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke ruang Satresnarkoba Polresta Balikpapan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 7 (tujuh) pakct sabu dcngan berat keseluruhan 38,74 gram, rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) pakct sabu beserta plastik dcngan berat 2,44 gram;

2. 1 (satu) pakct sabubeserta plastik dcngan berat 3,09 gram ;

3. 1 (satu) pakct sabu beserta plastik dcngan berat 32,77 gram ;

4. 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat 0,29 gram;

5. 1 (satu) paket sabubeserta plastik dengan berat 0,09 gram ;

6. 1 (satu) pakct sabubeserta plastik dengan berat 0,04 gram ;

7. 1 (satu) pakct sabubeserta plastik dengan berat 0,02 gram ;

b. 1 (satu) unit timbangan digital nama silver,

c. 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik warna hitam;

d. 1 (satu) bundle plastik klip bening;

e. 1 (satu) buah kotak tupperware nama abu-abu;

f. 1 (satu) buah dompet kain nama biru;

g. 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan sampocma evolution;

h. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus earphones merek robot;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

j. 1 (satu) unit HP merek OppoA17 nama biru dcngan No.Sim+1 (707)8310615 dan No.Imci 868765061586136

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta pada hari pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat perihal Tindak Pidana Narkotika di Jalan MT. Haryono Gang. Sepakat II Nomor 55 RT. 43 Kelurahan. Graha Indah Kecamatan. Balikpapan Utara di sebuah rumah, sehingga team menuju lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa Sahrudin alias Udin Bin (Alm) Labuete, selanutnya dalam penggeledahan di dalam kamar rumah tersebut ditemukan barang bukti :
- 7 (tujuh) paket sabu dengan rincian :
- 3 (tiga) paket sabu,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak tupperware warna abu-abu
- 2 (dua) paket sabu
- 1 (satu) bundle plastik klip bening tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru
- 1 (satu) paket sabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan sampoerna evolution di lantai kamar Tersangka
- 1 (satu) paket sabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik pembungkus earphones merek robot yang berada di lemari kamar tersebut,
- uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A17 warna biru dengan No.Sim: +1(707)8310615 dan No.Imei: 868765061586136 milik terdakwa,
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menghubungi Sdr. Ijul (DPO) melalui telepon dan berkata ”jul ada bahan kah aku mau kerja” Sdr. Ijul menjawab ”iyah nanti ada yang telpon kamu, nanti kalau ada yang telpon angkat” terdakwa jawab ”iya”, kemudian Sdr. Ijul menanyakan kepada terdakwa ”apakah kamu beneran mau kerja” terdakwa jawab ”iya jul”, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 bulan september tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi dengan private number dan orang tersebut berkata ”ini udin kah temannya Ijul yang mau kerja” lalu terdakwa jawab ”iya bang, ini siapa yah bang” setelah itu dijawab ”saya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wawan, nanti aku telpon lagi'', kemudian terdakwa dihubungi kembali dengan private number dan Sdr. Wawan menyuruh terdakwa menuju jalan kilo 5 di sekitar perumahan Bumi Nirwana, dan sabu tersebut sudah di dijejak dengan ditaruh disuatu tempat dan tidak bertemu dengan orangnya di bawah tiang listrik sekitar perumahan Bumi Nirwana, kemudain terdakwa menuju temapt tersebut dan menemukan bungkusan warna hijau bertuliskan Earphones, dan terdakwa kembali kerumah. Pada saat dirumah terdakwa membuka bungkusan warna hijau bertuliskan Earphone dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu kemudian Sdr. Wawan menelpon kembali ''sudah di ambil kah'' terdakwa jawab ''sudah bang'' Sdr. Wawan menjawab ''itu beratnya 50 gram'' terdakwa jawab ''iyah bang'', dan terdakwa baru pertama kali menerima sabu dari WAWAN, setelah itu terdakwa membaginya di kamar untuk dijualkan kepada pembeli yang datang dan sebagian terdakw konsumsi sendiri, terdakwa pecah dengan cara memukulnya dengan benda keras dan dimasukan ke plastik klip bening menggunakan sendokan terbuat dari sedotan plastik warna hitam, setelah itu sabu terdakwa ambil sedikit untuk di gunakan, dan selebihnya terdakwa simpan di kotak tupperware dan terdakwa simpan di dalam lemari, sekitar hari Minggu tanggal 17 September 2023 terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada Sdr. Wawan dengan cara transfer ke bank melalui konter jasa pengiriman uang sesuai dengan permintaan Sdr. Wawan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 terdakwa transfer ke bank maybank melalui konter jasa pengiriman uang sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sabu yang laku terjual sekitar 9 gram dengan harga setiap satu gram adalah Rp. 1.200.000,- sampai Rp. 1.400.000,- dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 115/ 10989. BAP/ X/ 2023 tanggal 22 September 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut:
- 1 paket sabu : berat Kotor : 2,64 gram ; berat pembungkus : 0,20 gram ; berat bersih : 2,44 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 3,29 gram ; berat pembungkus : 0,20 gram ; berat bersih : 3,09 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 33,57 gram ; berat pembungkus : 0,80 gram ; berat bersih : 32,77 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 0,69 gram ; berat pembungkus : 0,40 gram ; berat bersih : 0,29 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 0,29 gram ; berat pembungkus : 0,20 gram ; berat bersih : 0,09 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 0,14 gram ; berat pembungkus : 0,10 gram ; berat bersih : 0,04 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 0,12 gram ; berat pembungkus : 0,10 gram ; berat bersih : 0,02 Gram
- TOTAL 7 paket sabu : berat Kotor : 40,6 gram ; berat pembungkus : 2,4 gram ; berat bersih : 38,74 Gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **SAHRUDIN alias UDIN bin (Alm) LABUETE** telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS46DI/ IX/ 2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 27 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti
- Nomor Kode Sampel : A 1 ; Jenis Sampel : Kristal ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur " *Setiap orang* ",**

Yang dimaksud dengan *" setiap orang "* dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **SAHRUDIN alias UDIN bin (Alm) LABUETE** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. ***Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***

bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

bahwa terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” menurut hemat kami adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta pada hari pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat perihal Tindak Pidana Narkotika di Jalan MT. Haryono Gang. Sepakat II Nomor 55 RT. 43 Kelurahan. Graha Indah Kecamatan. Balikpapan Utara di sebuah rumah, sehingga team menuju lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa Sahrudin alias Udin Bin (Alm) Labuete, selanutnya dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan di dalam kamar rumah tersebut ditemukan barang bukti :

- 7 (tujuh) paket sabu dengan rincian :
- 3 (tiga) paket sabu,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak tupperware warna abu-abu
- 2 (dua) paket sabu
- 1 (satu) bundle plastik klip bening tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru
- 1 (satu) paket sabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan sampoerna evolution di lantai kamar Tersangka
- 1 (satu) paket sabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik pembungkus earphones merek robot yang berada di lemari kamar tersebut,
- uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A17 warna biru dengan No.Sim: +1(707)8310615 dan No.Imei: 868765061586136 milik terdakwa,
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menghubungi Sdr. Ijul (DPO) melalui telepon dan berkata ''jul ada bahan kah aku mau kerja'' Sdr. Ijul menjawab ''iyah nanti ada yang telpon kamu, nanti kalau ada yang telpon angkat'' terdakwa jawab ''iya'', kemudian Sdr. Ijul menanyakan kepada terdakwa ''apakah kamu beneran mau kerja'' terdakwa jawab ''iya jul'', selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 bulan september tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi dengan private number dan orang tersebut berkata ''ini udin kah temannya Ijul yang mau kerja'' lalu terdakwa jawab ''iya bang, ini siapa yah bang'' setelah itu dijawab ''saya wawan, nanti aku telpon lagi'', kemudian terdakwa dihubungi kembali dengan private number dan Sdr. Wawan menyuruh terdakwa menuju jalan kilo 5 di sekitar perumahan Bumi Nirwana, dan sabu tersebut sudah di dijejak dengan ditaruh disuatu tempat dan tidak bertemu dengan orangnya di bawah tiang listrik sekitar perumahan Bumi Nirwana, kemudain terdakwa menuju temapt tersebut dan menemukan bungkusan warna hijau bertuliskan Earphones, dan terdakwa kembali kerumah. Pada saat dirumah terdakwa membuka bungkusan warna hijau bertuliskan Earphone dan di dalamnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdapat 1 (satu) paket sabu kemudian Sdr. Wawan menelpon kembali ‘’sudah di ambil kah’’ terdakwa jawab ‘’sudah bang’’ Sdr. Wawan menjawab ‘’itu beratnya 50 gram’’ terdakwa jawab ‘’iyah bang’’, dan terdakwa baru pertama kali menerima sabu dari WAWAN, setelah itu terdakwa membaginya di kamar untuk dijualkan kepada pembeli yang datang dan sebagian terdakw konsumsi sendiri, terdakwa pecah dengan cara memukulnya dengan benda keras dan dimasukan ke plastik klip bening menggunakan sendokan terbuat dari sedotan plastik warna hitam, setelah itu sabu terdakwa ambil sedikit untuk di gunakan, dan selebihnya terdakwa simpan di kotak tupperware dan terdakwa simpan di dalam lemari, sekitar hari Minggu tanggal 17 September 2023 terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada Sdr. Wawan dengan cara transfer ke bank melalui konter jasa pengiriman uang sesuai dengan permintaan Sdr. Wawan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 terdakwa transfer ke bank maybank melalui konter jasa pengiriman uang sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sabu yang laku terjual sekitar 9 gram dengan harga setiap satu gram adalah Rp. 1.200.000,- sampai Rp. 1.400.000,- dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 115/ 10989. BAP/ X/ 2023 tanggal 22 September 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- 1 paket sabu : berat Kotor : 2,64 gram ; berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembungkus : 0,20 gram ; berat bersih : 2,44 Gram

- 1 paket sabu : berat Kotor : 3,29 gram ; berat pembungkus : 0,20 gram ; berat bersih : 3,09 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 33,57 gram ; berat pembungkus : 0,80 gram ; berat bersih : 32,77 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 0,69 gram ; berat pembungkus : 0,40 gram ; berat bersih : 0,29 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 0,29 gram ; berat pembungkus : 0,20 gram ; berat bersih : 0,09 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 0,14 gram ; berat pembungkus : 0,10 gram ; berat bersih : 0,04 Gram
- 1 paket sabu : berat Kotor : 0,12 gram ; berat pembungkus : 0,10 gram ; berat bersih : 0,02 Gram
- TOTAL 7 paket sabu : berat Kotor : 40,6 gram ; berat pembungkus : 2,4 gram ; berat bersih : 38,74 Gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **SAHRUDIN alias UDIN bin (Alm) LABUETE** telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS46DI/ IX/ 2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 27 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti
- Nomor Kode Sampel : A 1 ; Jenis Sampel : Kristal ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur "***_tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** " telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) pakct sabu dcngan berat keseluruhan 38,74 gram, rincian sebagai berikut:

1. 1(satu) paket sabu beserta plastik dcngan berat 2,44 gram;
2. 1(satu) paket sabubeserta plastik dcngan berat 3,09 gram ;
3. 1 (satu) pakct sabu beserta plastik dcngan berat 32,77 gram ;
4. 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat 0,29 gram;
5. 1 (satu) paket sabubeserta plastik dengan berat 0,09 gram ;
6. 1 (satu) pakct sabubeserta plastik dengan berat 0,04 gram ;
7. 1 (satu) pakct sabubeserta plastik dengan berat 0,02 gram ;
a. 1 (satu) unit timbangan digital nama silver,
b. 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik warna hitam;
c. 1 (satu) bundle plastik klip bening;
d. 1 (satu) buah kotak tupperware nama abu-abu;
e. 1 (satu) buah dompet kain nama biru;
f. 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan sampocma evolution;
g. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus earphones merek robot;
h. 1 (satu) unit HP merek OppoA17 nama biru dcngan No.Sim+1 (707)8310615 dan No.Imci 868765061586136

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkotika;
- Terdakwa pernah di hukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUDIN alias UDIN bin (Alm) LABUETE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“, tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRUDIN alias UDIN bin (Alm) LABUETE** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 9 (Sembilan) bulan** dan pidana DENDA sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 1018/ Pen. Pid. B – Sita/ 2023/ PN Balikpapan tanggal 26 September 2023 Berupa :

a. 7 (tujuh) pakct sabu dcngan berat keseluruhan 38,74 gram, rincian sebagai berikut:

8. (satu) pakct sabu beserta plastik dcngan berat 2,44 gram;

9. (satu) pakct sabubeserta plastik dcngan berat 3,09 gram ;

10. 1 (satu) pakct sabu beserta plastik dcngan berat 32,77 gram ;

11. 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat 0,29 gram;

12. 1 (satu) paket sabubeserta plastik dengan berat 0,09 gram ;

13. 1 (satu) pakct sabubeserta plastik dengan berat 0,04 gram ;

14. 1 (satu) pakct sabubeserta plastik dengan berat 0,02 gram ;

b. 1 (satu) unit timbangan digital nama silver,

c. 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik warna hitam;

d. 1 (satu) bundle plastik klip bening;

e. 1 (satu) buah kotak tupperware nama abu-abu;

f. 1 (satu) buah dompet kain nama biru;

g. 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan sampocma evolution;

h. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus earphones merek robot;

i. 1 (satu) unit HP merek OppoA17 nama biru dcngan No.Sim+1 (707)8310615 dan No.Imci 868765061586136

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

a. uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rusdhiana Andayani, S.H..MH. , Ari Siswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rusdhiana Andayani, S.H..MH.	Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.
Ari Siswanto, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)